



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים:

1. זרביב הוברט
 2. רבלין נירה
 3. צלניק נאוה
 4. גולדנברג מיכאל
 5. סמלר שרה
 - סמלר נטע צבי
 6. דויק מרים
 7. גנט סמואל
 - גנט אווה
 8. כוכבי רחל
 9. רונס חניתה
 - כמורה מור
 10. אלפיה רמה
 11. מנגל אמיר
 12. סגולי דקלה
- כולם ע"י ב"כ עוה"ד נריה כהן
מדרך אבא הלל סילבר 12 רמת גן

נ ג ד

הנתבע:

בורנשטיין אלכסנדר
ע"י ב"כ עוה"ד אלכס כהן
מרחוב בן יהודה 32 תל אביב

פסק דין

ההליך דנן עניינו בתובענה על פי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008 (להלן: "חוק החיזוק").

התובעים, בעלים של 12 דירות בבית ברחוב דיזינגוף 320 תל אביב הבנוי על חלקה 14 בגוש 6963 (להלן: "הבית"), חתמו על הסכם עם חברת י.ח. גרינברג פיתוח ובניה בע"מ (להלן: "החברה") לביצוע פרויקט לפי תמ"א 38 בבית (להלן: "ההסכם" ו- "הפרויקט").

ביום 29.05.13 החליטה הועדה המקומית לתכנון ובניה, לאחר דיון בהתנגדויות, לאשר את הבקשה להיתר בתנאים (נספחים ה ו- ו לכתב התביעה).

הנתבע הינו היחיד מבין בעלי הדירות בבית אשר מסרב לחתום על המסמכים הנדרשים לשם ביצוע הפרויקט.

לטענת התובעים הם זכאים לאכוף על הנתבע את ביצוע פרויקט בהתאם להוראות חוק החיזוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבע טוען בכתב ההגנה כי בעלי הדירות אינם מודעים להגשת התביעה ולא ניתן לתבוע בשמם ללא יפוי כח, כי הפרויקט נועד להכשיר שלא כדין פלישה לגג שבוצעה על ידי חלק מבעלי הדירות בבית, כי ההסכם כפוף לתנאי מתלה בדבר הסכמת כל בעלי הדירות לפרויקט שלא נתקיים, כי מדובר בחברה מרוקנת מכל יכולת כספית לביצוע הפרויקט וביזם המבקש לעשות רווח עצום על חשבון בעלי הדירות וממילא גם לא נתקבל היתר בניה לפרויקט. עוד טען הנתבע כי הוא אינו מתנגד לשיפוץ וחיזוק הבית אך זאת ניתן לעשות באמצעות עזרה וביצרון ובמימון בעלי הדירות ללא צורך במכירת זכויות בעלי הדירות, אין הכרח להתקין מעלית וממילא ניתן לעשות זאת על ידי מי מבעלי הדירות שמעוניין בכך ללא קשר לפרויקט.

דיון

רכיבי העבודות שעניינם שינויים ברכוש המשותף, ובמקרה דנן חיזוק הבית ושיפוצו והתקנת מעלית, טעונים החלטה מראש של רוב בעלי הדירות בבית (סעיף 3 לחוק החיזוק).

עבודות שמטרתן הרחבת דירה קיימת, ובמקרה דנן השלמת קומה חמישית קיימת בבית, טעונה הסכמה מראש של מי שבבעלותם 60% מהדירות בבית (סעיף 4 לחוק החיזוק).

העבודות שמטרתן הוספת קומה וחצי ובניית דירות חדשות טעונות החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית. אולם, אף בהעדר הסכמה פה אחד כאמור מוסמך מפקח על רישום מקרקעין לאשר עבודה זו על פי תביעה של מי שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית שלדירותיהם צמודים שני שלישים מהרכוש המשותף ולכפות ביצועה על המיעוט המתנגד (סעיף 5(א) לחוק החיזוק).

בנסיבות דנן התובעים הינם בעלים של 12 מתוך 13 דירות בבית כשלדירותיהם צמודים 471/513 חלקים מן הרכוש המשותף וכולם מאשרים את ביצוע העבודות על פי ההסכם. לפיכך, בידי התובעים הרוב הנדרש בחוק חיזוק לביצוע העבודות המתוכננות ברכוש המשותף.

אין בידי לקבל את טענות הנתבע כאילו לא הוכחה הסכמת בעלי הדירות לפרויקט או כי בעלי הדירות בבית, התובעים, אינם מודעים להליכים המתנהלים על ידם או למשמעותם.

ראשית, מידה רבה של פטרונויות והתנשאות יש בטענה האמורה מבלי שהנתבע הביא ולו בדל של ראיה בהקשר זה.

וידוגש, הנתבע ביקש לזמן את כל התובעים למסירת עדות מטעמו בתיק זה, בין היתר, להוכחת זהות החותמים על ההסכם והסכמתם להגשת התביעה. על אף התנגדות התובעים התרתי בהחלטתי מיום 02.12.13 את זימונם של התובעים למתן עדות כמבוקש. לדיון מיום 10.12.13 התייצבו רק חלק מן התובעים ולפיכך נקבע מועד נוסף לשמיעת התובעים כולם. דא עקא, בשלב זה ויתר הנתבע על העדת התובעים (עמוד 9 שורות 16-17). וידוגש, הנתבע ויתר גם על העדתם של אותם תובעים אשר התייצבו לדיון ונכחו בו עד תומו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ההלכה בהקשר זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651). בנסיבות אלו ניתן להסיק מסקנות ראייתיות לפיהן לו היה מעיד הנתבע את התובעים היתה פועלת עדותם לרעתו, כפי שזו משתקפת גם מעצם הגשת התביעה על ידם.

זאת ועוד. אף שהנתבע בחר שלא להעיד את התובעים על פי בקשותיו המוקדמות, אני מצאתי לנכון להעיד בו במקום את התובע 4, מיכאל גולדנברג (עמוד 11 שורות 3-10) ומעדותו עלתה הסכמתו הברורה להסכם ולפרויקט. מחקירתו הנגדית על ידי הנתבע לא עלה דבר.

אעיר כי לדיון שנערך התייצבו גם התובעים 3, 5, 9, ונציג התובעת 12. אף לא אחד מאלו השמיע התנגדותו לביצוע הפרויקט או להליך המתנהל. בנוסף הוכחה חתימתם של כל התובעים על ההסכם ונספחיו (נספח ג' לתצהיר).

שנית, מדובר בהליך זה בו בעלי הדירות עצמם תובעים כבעלי דין ולא בניהול הליך עבורם על ידי מיופה כח מטעמם. יפוי הכח שצורפו לתיק די בהם כדי להסמיך את בא כוחם של התובעים לייצגם בהליך, כפי שכבר הכרעתי בתיק זה בהחלטתי מיום 11.09.13 (בתיק ב"ב 409/13).

בהקשר זה נכון יהיה להעיר כי יש מידה רבה של חוסר תום לב בהעלאת הטענה מטעם הנתבע שהוא עצמו לא טרח להתייצב לאיזה מן הדיונים בהליך וכל אשר התנהל מטעמו היה באמצעות מיופת כח מטעמו – גב' ברובצנקו.

גם אין בידי לקבל את טענתו של הנתבע לפיה לא התקיים תנאי מתלה בהסכם. בהקשר זה מפנה הנתבע לסעיף 6.1 להסכם ולשיטתו, בהעדר חתימתו, לא חתמו כל בעלי הדירות בבית על ההסכם ולפיכך זה לא נכנס לתוקפו ואין מקום לניהולו של ההליך. דא עקא, הנתבע בחר לקרוא רק חלק מן הסעיף אשר לשונו כלהלן – "חתימתם של כל בעלי הדירות בבניין ובעלי מלוא הזכויות בממכר על הסכם זה או לחילופין אישור מטעם המפקח על המקרקעין המתיר ביצוע ההסכם" (ההדגשה שלי, א.ס.) - כיצד ללא קיום דיון בתובענה והגשת תביעה על ידי בעלי הדירות המבקשים לקיים את הפרויקט יכול להינתן אישור המפקח? ! למעשה, בהתאם להוראות ההסכם, פסק הדין בהליך זה, ככל שתתקבל התביעה, יש בו כדי לקיים את התנאי הקבוע בהסכם.

בתיק 573/11 אהוד קופמן ואח' נ' דב שומרוני (פורסם באתר משרד המשפטים) דנתי בהרחבה ברקע המשפטי וההלכות בנוגע לחוק החיזוק. בהתאם לסקירה המשפטית שהובאה שם ולאור קיומה של הסכמת רוב כאמור עלינו לבחון עתה האם הופר השוויון בין בעלי הדירות, האם הרוב



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

נוהג בתום לב, והאם ה"פיחותים" בזכויות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית. לסיום נבחן טענות הגנה נוספות של הנתבע.

לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי הופר השוויון בין בעלי הדירות בביצוע הפרויקט.

טענות הנתבע בהקשר זה התחלקו לשתיים – כי ישנם בעלי דירות המקבלים תמורה עודפת ומוכשרת חריגת בניה שביצעו בגג וכי התמורה הניתנת לבעלי הדירות איננה ברורה וידועה.

אומנם, לבעלי הדירות בקומה החמישית בבית ניתנת עדיפות מסוימת לאור העובדה כי הקומה החמישית בבית הינה קומה חלקית שאין מנוס מסגירתה לשם הוספת קומות בבית לצורך מימוש הפרויקט. כפועל יוצא, שטח דירותיהם של בעלי הדירות בקומה העליונה בלבד גדל ואף מאושר מבחינה תכנונית (ר' סעיף 4.4.14 להסכם). דא עקא, רוב מוחלט של בעלי הדירות נתנו הסכמתם לעניין זה על פי סמכותם בסעיף 4 לחוק החיזוק. ממילא מוסמכים בעלי הדירות לאשר העבודה האמורה גם על פי תיקון 18 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"). עבודה זו איננה מחייבת קבלת אישור המפקח לביצועה בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק החיזוק, זוהי עילת התובענה בהליך דנן.

כפי שכבר פסקתי בעבר, ניתן להחיל את סעיף 6 לחוק החיזוק גם לגבי עבודות שעניינן בסעיף 4 לחוק החיזוק (תיק 64/12 (בקשה 19/12) עקיבא צוקרמן ואח' נ' נורית פיאט (פורסם באתר משרד המשפטים). משכך, ככל שישנה פגיעה יחסית כלשהי בזכויות הנתבע הרי שתרופתו בהקשר זה מצויה בתביעה על פי סעיף 6 לחוק החיזוק ולא כנימוק לדחייתה של תובענה על פי סעיף 5 לחוק.

במיוחד אמורים הדברים כאשר ללא השלמת הקומה החמישית הקיימת כאמור לא ניתן לבצע את הפרויקט כפי שתוכנן. הנאתם היחסית הגבוהה של חלק מבעלי הדירות בשל צורך פיזי ותכנוני, אין בה משום פגיעה בשוויון בין בעלי הדירות בחלופה שבין חיזוק הבית (למרות היתרון היחסי כאמור) לבין החלופה לפיה לא יבוצע כל חיזוק לבית עקב כך.

הוכח בפני כי בעלי הדירות בבית היו מודעים למשמעויות הקשורות ב"הטבה" לה זוכים בעלי הדירות בקומת הגג כפי שמעיד מר גולדנברג - "אני אוהב שטוב לכולם אם טוב להם ולו יופי. אני אישית מסכים בכל ההסכמות רק רוצה לזרז את הביצוע. את האיזון למעלה צריך לסדר כי זה לא סכומים קטנים וזה צודק. אם אפשר לעבוד במקביל הלוואי" (עמוד 11 שורות 8-9). אף על פי כן, בסופו של יום, כאשר שאלת חיזוק הבית עומדת על הפרק, הסכימו בעלי הדירות לבצע את הפרויקט אף אם נלווה לו רווח עודף לחלק מהם - "אם אי אפשר לאשר את הפרויקט ללא אז מתפשרים" (עמוד 11 שורה 10).

ויוער, לסכומים שהועלו כלאחר יד על ידי הנתבע בנוגע לשווים של הזכויות אין כל יסוד ובסיס - טענה בדבר שווי של כחצי מיליון ₪ לשטח גג וזכויות בניה ל- 12.48 מ"ר הינה חסרת כל יסוד וממילא לא נתמכה בהליך זה בכל ראייה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

טענות הנתבע בדבר ההנאה היחסית הקטנה שלו מן הפרויקט אין בהן להצדיק דחיית הפרויקט. כך גם טענותיו, המקבילות, למעשה, בדבר פגיעה בו כתוצאה מהפרויקט.

ראשית, הטענה בדבר חסימת חלונות נטענה אך במסגרת חקירתה הנגדית של העדה ברובצ'נקו ואין כל זכר לטענה בכתב ההגנה או בתצהיר העדות הראשית. די בכך כדי לדחות טענה זו. אולם, גם לגופה טענה זו לא הוכחה, לא בתצהיר העדות הראשית ולא בכל ראייה אחרת. גם לא הוגשה כל חוות דעת מקצועית בהקשר זה. כך גם אמורים הדברים בנוגע לטענות המופרכות לעניין הפרעה שתגרם בשל התקנת המעלית. יש לזכור כי העבודות אושרו על ידי רשויות התכנון אשר דחו את התנגדות הנתבע, בין היתר, "כי הבקשה לא מהווה כל פגיעה במתנגדת" (נספח ד' לתצהיר ור' גם עדות סמלר בעמוד 6 שורות 24-22 ועמוד 8 שורה 16).

כבר כאן נכון יהיה להעיר כי, למעשה, אין לנתבע כל ראייה קבילה בהליך שבפני – הנתבע עצמו לא העיד, לא הוגשה כל חוות דעת מקצועית מטעמו בנושאים שבמומחיות, הוא ויתר על העדתם של כל אותם עדים שביקש את זימונם וגם העדות היחידה מטעמו – תצהירה של הגב' ברובצ'נקו, התגלה כלא אמין, כאשר התברר כי המצהירה איננה בקיאה בעברית, לא קראה את תצהירה והסתמכה על תרגומו בלבד (אף שאין כל אזכור לכך בגוף התצהיר) (ר' עמוד 12 שורות 25-23).

שנית, בהחלט יתכן כי בפרויקט מסוים, אף שכל בעלי הדירות זוכים לתמורה שווה, בעל דירה אחד "יהנה" יותר ואחר "יהנה" פחות. זהו טיבו של פרויקט בבית משותף. כך, למשל, ברי כי מעלית מסייעת יותר לבעלי הדירות בקומות עליונות מאשר לאלו שבקומת הקרקע. אולם, לא ניתן לבחון פרויקט חזוקה כעסקה כלכלית בלבד. כאמור לעיל, לא זו כוונת חוק החזוקה והוראות תמ"א 38. ה"רווחים" הנמדדים בפרויקט שכזה הם אחרים – חזוקה הבית כאשר לא ברור אם ניתן יהיה לבצעו בכל דרך אחרת, שיפוץ הבית, חידוש המערכות שבו והכנתו, למעשה, לשנות האלפיים, תוך מינוף הנכס המשותף ללא צורך במימון עצמי של בעלי הדירות בבית. לחזוקה הבית משמעות גדולה מבחינת ערך חיי האדם וגם חשיבות ציבורית במקרה של אסון.

אין די בכך שהנתבע סבור (ללא כל ראייה בהקשר זה) כי הוא מקבל פחות כדי להצדיק פסילת הפרויקט.

למען הסר ספק אבהיר כי גם בהקשר זה לא עלה בידי הנתבע להוכיח דבר – לא כי נכסו משופץ, לא כי המעלית לא תשרת אותו ולא על כל הפליה שבינו לבין בעלי הדירות האחרים בתמורה המתקבלת בפרויקט.

לאור מסכת הראיות העלה הנתבע בסיכומיו טענה נוספת ולפיה ההסכם למעשה אינו משקף את ההתקשרות שמבקשים לאכוף עליו. אין בידי לקבל טענה זו.

ראשית, ההסכם משקף את ההסכמות לביצוע הפרויקט ועל פיו יישק דבר. ההסכם קבע, למעשה, מפרט טכני פרטני לכל דירה בהתאם לסיכום שבין בעלי כל דירה לבין היזם. הסיכום היה שקוף וגלוי (ר' נספח ז' לתצהיר). למעשה, גם הנתבע עצמו הסכים על נספח פרטני כאמור (נספח ו' לתצהיר ועמוד 13 שורה 11). נספחים ט' לתצהיר התובעים אינם בגדר תוספת להסכם אלא הבהרה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לגבי זכאות בעלי הדירות על פי ההסכם – על מנת לאזן את התמורה הפרטנית שמקבלים בעלי הדירות (עמוד 5 שורות 3-6). אומנם, ישנה אי בהירות בנוגע למעמד של 3 החנויות שבקומת הקרקע בבית. אולם, אין בכך לשלול את ההסכם בכללותו, בודאי שעה שבעלי החנויות אינם מתנגדים להסכם – גם הם בין התובעים ואף אחת מהם (התובעת 3) נכחה בדיון ההוכחות שנערך. הנתבע, ככל בעלי היחידות בבית, יהיה זכאי לשיפוף פנימי עד לסך של 33,000 ₪.

יש גם לזכור כי ההבהרה האמורה לא נועדה אלא כדי ליצור איזון מסוים ליתרון שצומח לבעלי הדירות בקומת החמישית כאמור לעיל, שאינם נהנים משיפוף פנימי במסגרת הפרויקט (עמוד 5 שורות 8-11). מדובר בהבהרה ראויה ולא בהפליה כלשהי של הנתבע דווקא.

ראוי גם לציין, כהערת אגב, כי אף אם נקבל את חישוביו המופרכים של הנתבע בדבר שווי ההטבה לבעלי דירות הגג (כחצי מיליון ₪) הרי שיש בשיפוף הפנימי לו הוא זכאי כדי לפצותו בגין חלקו היחסי (42/513) בשווי הזכויות. אולם, כאמור לעיל, דבר לא הוכח על ידי הנתבע בהקשר זה, גם לא זכאותו לקבלת פיצוי כלשהו מאותם בעלי דירות, בין ע"פ חוק החיזוק ובין ע"פ חוק המקרקעין.

הנתבע ממשיך וטוען כי גם נספח 1/נ' הינו תוספת להסכם שלא נתבקש אישורה במסגרת ההליך. דא עקא, מן הראיות שבפני עולה כי נספח 1/נ' אינו אלא מסמך הבנות בין שניים מבעלי הדירות בבית לבין היזם. אין בו כדי להוות תיקון להסכם או נספח לו ודאי שעה שזה לא אושר על ידי בעלי הדירות, בין בחתימתם ובין באסיפה כללית. בנסיבות שכאלה ברי כי אין בידי לאשר הנספח האמור, שאישורו גם ממילא לא נתבקש.

לפיכך, ההסכם היחיד לביצוע הפרויקט הינו ההסכם לרבות ההבהרה שבנספחים ט' לתצהיר.

בחנתי את טיעוני הצדדים ואין אני מוצא כל דופי בהתנהלות רוב בעלי הדירות בבית. הוכח כי ההתנהלות התובעים היתה שקופה, גלויה, התובעים שיתפו את הנתבע, פעלו בתום לב האחד כלפי השני ואף מעבר לכך (כולל ויתורים אישיים) כדי להביא לקידום פרויקט משותף לטובת הכלל.

דווקא הנתבע הוא זה אשר נוהג בחוסר תום לב מובהק בהליך דנן.

הנתבע מסרב להתקשר בהסכם לביצוע הפרויקט בשל דרישות אישיות שלו כפי שהוכח – הנתבע חתם על מפרט טכני פרטני והסכים לביצוע הפרויקט (נספח ו' לתצהיר ועמוד 13 שורה 11), אך רק לאחר שלא עלה בידו לקבל הטבות נוספות שביקש מן היזם, ויודגש, מדובר בתמורות נוספות מעבר לאלו אשר קיבלו בעלי הדירות האחרים בבית על פי ההסכם (ובכלל האמור ניסיונו לאשר תכנונית את השימוש ביחידתו למגורים) חזר בו מהסכמתו – "אני התחרטתי לגבי החתימה. ש.ת דיברנו עם יעקב חן שאני צריכה עוד דברים נוספים אם הוא רוצה שאני אאשר את החתימה סופית" (עמוד 13 שורות 12-14). די בהתנהגות זו כדי להביא לדחיית ההגנה.

יוצא אם כן, כי כל טיעוני הנתבע לאי חתימתו והסכמתו לפרויקט לא נותרו אלא בגדר "תירוצים" למטרתו האמיתית – להפוך את יחידתו לנכס מגורים. כך הוא גם טוען בסיכומיו – "לגבי טענה לאולגה חתמה על ההסכם והתחרטה לא הוצג הסכם לתמ"א למעט מפרט של מו"מ שלא יצא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לפועל כי דובר בין הצדדים התמורה שהוצעה בהתחלה אלו שינויים בנכס כך שיהפוך לנכס מגורים וכשהתברר שזה לא אפשרי המו"מ הופסק. זו הסיבה שהמו"מ הופסק" (ר' סיכומי הנתבע בעמוד 15 שורות 28-30). זהו חוסר תום לב מובהק, סחטנות לשמה, בפרט כאשר בעלי הדירות והחברה הסכימו לבקשת הנתבע (שלא ניתן היה להוסיפה בהסכם בשל סוגיות תכנוניות בלבד).

טענת הנתבע בדבר "פיחות" בשווי זכויותיו לא הוכחה – לא הוגשה חוות דעת, לא נתבקש מינוי שמאי על פי סעיף 6 לחוק החיזוק, ולא הוגשה כל ראיה אחרת לתמיכה בטענתו. הנתבע ניסה לבסס את עדותה של הגב' ברובצ'נקו בהקשר זה בכך שהינה בעלת רישיון תיווך במקרקעין. דא עקא, הגב' ברובצ'נקו העידה כי היא לא עובדת בתחום, תצהירה לא נערך כחוות דעת מומחה, וממילא לא עלה בידה לבסס כל נתון לתמיכה בתצהירה. גם לא עלה בידה להסביר כיצד בוצעו החישובים – "את המספרים כתב עו"ד אלכסנדר כהן לאחר שעשה איתי פגישה. אני ביררתי ביחד דיברנו על זה הכל בדקנו. ש.ת. יש לי רישיון להיות מתווכת אני לא עובדת בזה אני יודעת כמה עולה מטר בנמל תל אביב" (עמוד 13 שורות 19-21). לא מדובר אלא ב"הפרכת מספרים" חסרי כל תמיכה בראיה או במציאות. ויוזכר, אין המדובר בהליך דנן בעסקה למכירת זכויות בניה על קרקע פנויה אלא במימוש זכויות בניה על פי תמ"א 38 על גבי גג משותף – הערך הכלכלי של הגג המשותף שלא במסגרת פרויקט תמ"א 38 (לאור הבעלות המשותפת בו והעדר ראיה בדבר קיומן של זכויות בניה כלשהן שלא על פי תמ"א 38) הינו אפסי.

לא עלה בידי הנתבע להוכיח קיומה הריאלי של כל חלופה אחרת לביצוע החיזוק בבית - לא הובאה כל ראיה בדבר קיומו של יזם אחר המעוניין בביצוע הפרויקט או אחר תחתיו וגם לא כל הצעה קונקרטית בכתב. בהקשר זה מקובלת עלי עדותו של מר גולדנברג - "כשעשנו את הבדיקות כולם החליטו שזה לא כלכלית והוא היחיד שהסכים לעשות אני לא יודע שזה לא הכי רווחי בשבילם אבל הוא רוצה את זה בצד החצי עקרוני יש רווח אבל זה לא רווח גדול של קבלן" (עמוד 11 שורות 5-7). גם אותם "קבלנים אחרים" איתם לכאורה דיברה נציגת הנתבע נותרו עלומים ולא הובאו לעדות בפני (עמוד 13 שורות 3-4).

לא הובאה בפני כל הצעה קונקרטית לביצוע החיזוק במימון בעלי הדירות. ויוער, מכתב עזרה וביצרון (נספח 3 לתצהיר) עניינו בשיפוץ בית ולא בהליכים לחיזוקו, כפי שגם עולה מעדותו של מר סמלר (עמוד 5 שורות 18-20). אין המדובר בהצעה מפורטת וקונקרטית אשר יש בה פתרון לכל סוגיות השיפוץ הנדרשות בבית, לרבות, חיזוקו. לבד מכך הרי שלא עלה בידי הנתבע להוכיח הסכמה של רוב נדרש של בעלי הדירות בבית לביצוע שיפוץ ו/או חיזוק הבית במימון עצמי או כי התובעים הינם "בעלי נכסים אנשים עשירים" כנטען (עמוד 15 שורה 21). ההפך הוא הנכון. הוכח כי התנהלות לביצוע פרויקט חיזוק בבית בדרך האמורה הינה בלתי אפשרית, כפי שמעיד מר סמלר (חבר הנציגות) - "כן אני יודע שלהסיר מבנה מסוכן יכול גם לעלות עשרות אלפי שקלים בלבד. אור התנהלות הבית שיש פרויקטים קלים של ביוב איסוף הכספים הוא נוראי ולכן שנפלו חתיכות מהגג זה סיכון עורי אורח הינו צריכים לאסוף אלפי שקלים לתקן העניין זה נראה בלתי אפשרי. ש.ת. נראה לך שאני כל היום אושב בתביעות?!" (עמוד 6 שורות 15-18). אין הנתבע, ללא רוב כנדרש בחוק החיזוק ו/או בחוק המקרקעין, יכול לכפות ביצוע עבודה בבית על פי מתווה שרק הוא מעוניין בו.

אין בידי לקבל את טענות הנתבע כי הבית אינו דורש חיזוק או כי לא ניתן היתר בניה לפרויקט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ראשית, לעניין הטענה בדבר העדרו של היתר הבניה הרי שסעיף 1 לחוק החיזוק (תיקון מספר 1 מיום 10.01.11) מגדיר "היתר בניה" כ- "היתר לפי חוק התכנון ובניה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים". סעיף 1 הנ"ל גם מגדיר מהי אותה "החלטה". משהומצאו בתיק זה החלטת הועדה המקומית (נספח ד' לתצהיר) ואישור הועדה המקומית (נספח ד' לתצהיר) נתקיימו התנאים היסודיים הנדרשים לתחולתו של חוק החיזוק והדיון בו בהליך דנן.

שנית, מדובר בטענות תכנוניות שנדונו ונדחו על ידי רשויות התכנון בנספחים האמורים, בין היתר, לאור אישור הנדסי שצורף (נספח ב' לתצהיר). אף שאין מדובר בבית על עמודים, אין בכך כדי לשלול את הצורך בחיזוקו והתאמתו לתנאי התקן הנדרשים לרעידות אדמה כאשר מדובר בבית שנבנה לפני עשרות שנים (לפחות 50 שנה לגרסת הגב' ברובצ'נקו בעמוד 13 שורה 6). ויודגש, תמ"א 38 איננה עוסקת, בהכרח, רק בבתי הבנויים על עמודים.

טענת הנתבע בדבר ביטוח חסר במסגרת הפרויקט לא הוכחה בדבר. מדובר בטענה בעלמא שעומדת בניגוד להוראות ההסכם (ר' סעיף 19 להסכם). זאת ועוד. אין כל ראייה לכך שישנו חוסר ביטוחי כלשהו בהשוואה לעסקאות תמ"א אחרות, שממילא לא הוצגו על ידי הנתבע (הרי הטענה עלתה רק במסגרת סיכום טענותיו) או כי בכלל קיימים ביטוחים פרטיים כגון "ביטוח קריסה" ומה נכלל במסגרת פוליסות ביטוח אלו.

גם טענות הנתבע כנגד החברה לא הוכחו.

כאמור לעיל, תצהירה של הגב' ברובצ'נקו חסר כל ערך ראייתי לאור שליטתה הדלה בשפה העברית כטענתה. התצהיר נערך כהעתקה של הנטען בכתב ההגנה, אפילו ללא ביצוע התאמות הלשון הנדרשות. הטענות בדבר חדלות פירעון של החברה או אנשים הקשורים עמה לא הוכחו בכל ראייה ממשית. כל טענות הנתבע נותרו בגדר הערכות, סברות ותירוצים להימנעותו מלהתקשר בהסכם. גם הסברה כי "שיעבוד המקרקעין" על פי ההסכם יש בו כדי לבסס את הטענה האמורה, אין לה על מה שתסמוך – סעיף הבטחונות (ס' 10 להסכם) אינו חריג בעסקאות תמ"א.

ויודגש, כאמור לעיל, הסיבה שבעטיה הפסיק הנתבע את המו"מ עם החברה היתה בשל כך שלא ניתן היה לאשר את יחידתו כנכס מגורים. לכאורה, לו ניתן היה לתת לנתבע את מבוקשו הרי שהיה חותם על הסכם התמ"א עם החברה, על אף טענותיו בדבר כשרותה וחדלות פירעונה. משכך, ברי כי אין המדובר בנימוק התנגדות אמיתי.

מכל מקום, היזם נבחר על ידי בעלי הדירות ונתוניו נשקלו, כפי שמעיד מר סמלר – "הכרתי את מר חן כשפנינו לתמ"א 38 הביאו בפנינו כל מיני חברות בהתחלה בחרנו חברה אחרת אבל בסופו של תהליך בחרנו ביעקב חן הוא הציג את עצמו בפני הדיירים הסביר מה הולך להיות, היה דיונים על כך ובסוף הלכנו איתו. בתחילת הפרויקט של תמ"א 38, הייתה עוד יוזמה מוקדמת של מיקי גולדברג" (עמוד 6 שורות 29-26). על אף טענות הנתבע כנגד החברה בהליך דנן, בעלי הדירות עדיין מעוניינים בביצוע הפרויקט על ידי החברה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 304/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

סיכומי של דבר הוכח בפני כי רוב מוחלט של בעלי הדירות החליט על התקשרות לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית על פי מתווה מסוים. כאמור לעיל, מתווה זה שוויוני והגון, אין בו להפלות את הנתבע ביחס לבעלי הדירות האחרים ואין בו ליקויים היורדים לשורשם של דברים. לא עלה בידי הנתבע להציג מתווים אחרים (בעלי ממשות כלשהי - כספית, קניינית ומקצועית) לביצוע חיזוק בבית. ובעיקר, הוכח כי הנתבע הינו חסר תום לב באופן מובהק - הסיבה האמיתית להתנגדותו לפרויקט, לו הסכים בתחילה (אף בחתימה על מפרט טכני פרטני), היא כי לא עלה בידי היזם לאשר תכנונית את השימוש ביחידת הנתבע לצורכי מגורים, הטבה נוספת שביקש לעצמו.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומאשר לתובעים לבצע את העבודות נושא התביעה בהתאם לחוק החיזוק על פי ההסכם. ויודגש, גם הנתבע זכאי, בהתאם לכל התנאים כמפורט במסמך ההבהרה (נספח ט' לתצהיר), לשיפוץ פרטני של יחידתו בתקציב של עד 33,000 ₪.

לצורך ביצוע האמור אני ממנה את עוה"ד נריה כהן להתקשר ולחתום בשם הנתבע על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם, לרבות, על ההסכם, ההבהרה להסכם (נספח ט' לתצהיר), על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך מימוש תוכנית החיזוק, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לרשום משכנתאות ו/או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבח.

הנתבע רשאי להסתייע בייצוג משפטי עצמאי, על חשבונו, אשר יוכל לוודא התאמת פעולות הממונה כאמור בפסק דין זה.

אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים סך של 645 ₪ בגין החזר הוצאות אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 07.07.13, ועד למועד התשלום בפועל. בנוסף ישלם הנתבע לתובעים סך של 10,000 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתקיימו ישיבת קדם, ישיבת הוכחות, הוגשו ראיות בכתב והצדדים סיכמו טענות בעל פה.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן בלשכתי היום כ' טבת תשע"ד, 23 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב